Chapitre V (fin) — Le commerce sombre · La communauté usurière (al-ribā) · Les Mamelouks financiers · Chapitre VI — Communautés diverses : juifs et impôts

تتمة الفصل الخامس: التجارة المظلمة · جماعة الربا · المماليك المالية · الفصل السادس: الجماعات اليهودية والضرائب

> *Cette livraison achève le chapitre V : aspect sombre du commerce juif (alcool, sel, traite des Blanches, contrebande), puis la longue section sur la communauté fonctionnelle financière (l'usure, al-ribā), du Moyen Âge à l'arenda, le concept original de « Mamelouks financiers » comme matrice de l'État sioniste, puis le début du Chapitre VI sur les juifs et les impôts (collecteurs et payeurs, depuis l'Égypte ptolémaïque jusqu'au fiscus judaicus et aux serfs de chambre médiévaux).*

L'aspect sombre du commerce juif (suite)

البعد المظلم للتجارة اليهودية

La dégradation progressive de la situation des membres des communautés juives, et le resserrement de l'étau autour d'eux, ont contribué à les pousser vers des types de commerce *illégaux* comme la *contrebande* de marchandises sans paiement de droits de douane. Aida à cela leur disposition d'un vaste *réseau de communications*, de leur usage de la langue yiddish que personne d'autre qu'eux ne comprenait. De telles activités furent responsables de l'apparition de l'*image négative* qu'ont propagée à propos des juifs leurs ennemis, et qu'ils ont généralisée loin des conditions histo-

riques qui ont conduit à son apparition. Cette image se transforma en *modèle exprimant la nature éternelle des juifs* ! Les divers gouvernements ont combattu les restes du commerce juif et l'ont isolé, et ont tenté d'intégrer les membres des communautés juives en les transformant en éléments économiques intégrés. Les *révolutions communistes* et l'*extermination nazie* de certains juifs occidentaux mirent fin au reste subsistant du commerce juif légal et illégal.

La communauté fonctionnelle juive financière (le prêt et l'usure)

الجماعة الوظيفية اليهودية المالية (الإقراض والربا)

La « communauté fonctionnelle financière » est la communauté dont les membres assument des fonctions financières diverses comme l'*usure* et la *perception des impôts*. La science économique moderne et les historiens économiques en Occident distinguent entre *al-ribā* (l'usure) et le *prêt à intérêt*. Dans le cadre usuraire, le prêt s'accomplit pour combler un besoin, payer une taxe ou un tribut, bâtir un palais ou une église, ou armer une expédition militaire. Le prêt usuraire ne s'écoule en aucune opération productive ; le taux d'intérêt y est très élevé et indéterminé, fixé souvent en fonction de la mesure du besoin du débiteur. Le prêt à intérêt, quant à lui, se définit comme le prêt d'une somme en vue de l'investir dans l'achat de marchandises ou dans un projet industriel pour réaliser un profit ; le prêt s'écoule ici dans le processus productif, et un taux d'intérêt raisonnable est habituellement fixé.

Mais cette distinction n'était pas connue ni en usage dans les époques antiques jusqu'à la révolution industrielle en Occident. C'est pourquoi nous emploierons le terme « *al-ribā* » pour désigner l'opération de prêt à intérêt, quel qu'en soit le but et le taux d'intérêt — d'autant que le prêt juif était dans sa majorité *usuraire* au sens technique du mot.

L'image du juif s'est associée à la figure de l'usurier dans l'esprit occidental et à travers l'histoire occidentale ; image que *Shakespeare* a immortalisée par le personnage de *Shylock* dans *Le Marchand de Venise*. Les antisémites ont interprété l'occupation des juifs à l'usure, comme leur occupation au commerce, comme partie de leur *nature éternelle* et de leur tendance perpétuelle à *sucer le sang d'autrui* ; tandis que les

historiens sionistes l'ont interprétée comme une fonction qui leur fut imposée en tant que *victimes éternelles* des crocs des Goyim. Aucune de ces deux interprétations n'a aucun rapport avec la réalité concrète des communautés juives.

Des Hébreux antiques au Moyen Âge

Les Hébreux, lors de leur première apparition dans l'histoire, étaient bédouins nomades qui ne traitaient pas en monnaies ; il n'y avait donc pas d'espace pour le prêt ou l'emprunt. L'économie du royaume hébreu uni n'était pas suffisamment avancée pour requérir la liquidité monétaire nécessaire aux opérations d'investissement, ou même à l'achat de marchandises de luxe ; l'économie intérieure était primitive, fondée sur le *troc* et l'échange. Les bâtisses architecturales que l'État entreprit furent financées par le commerce international qu'il monopolisait.

Les Hébreux déportés à Babylone travaillèrent dans l'agriculture, mais des nombres parmi eux commencèrent à habiter la cité, où ils s'occupèrent du commerce international et local ; apparurent des *maisons financières-commerciales*, comme la *Maison Murashu*, qui accordaient des prêts contre des intérêts élevés. Il semble que certains juifs d'Alexandrie s'occupèrent d'usure : *Flavius Josèphe* mentionne que le grand fonctionnaire (*l'alabarque*) Alexandre a prêté au roi *Agrippa* une somme d'argent. Mais le cas des juifs d'Alexandrie était l'exception et non la règle ; aussi ne trouve-t-on jusqu'au IVe siècle aucune attaque contre les juifs en tant qu'usuriers.

Au VIe siècle commença l'occupation des membres des communautés juives à l'usure dans l'*Empire franc*. Apparurent aussi des usuriers juifs dans le monde islamique, mais ils ne monopolisèrent pas ce métier : les membres des autres minorités ethniques et religieuses et certains membres de la majorité l'exerçaient également. La majorité des juifs ne se concentra pas dans cette profession ; ils travaillaient dans la plupart des autres artisanats et métiers.

Les membres des communautés juives en Occident se concentrèrent dans le métier de l'usure à partir du Xe siècle. Pour expliquer ce phénomène, on cite plusieurs causes, dont la plus importante est sans doute la contrainte des juifs à se retirer du commerce international et local, l'apparition des cités-États italiennes, les croisades, et la formation des corporations d'artisans. Les juifs furent contraints de transfor-

mer leurs biens en capital liquide facile à porter, et de s'occuper des opérations bancaires, du change de monnaie puis de l'usure. Plusieurs autres causes encouragèrent ce processus :

1. Les membres des communautés juives constituaient une *communauté fonctionnelle médiatrice* dans la formation civilisationnelle occidentale. La communauté médiatrice est celle qui assume des fonctions (commerce, prêt à intérêt) que les membres de la société n'acceptent pas d'exercer en raison de leurs liens de parenté, d'amitié ou de voisinage qui rendent difficile leur entrée dans des relations objectives froides et neutres. Il était donc logique que les membres de la communauté juive médiatrice, qui exerçaient le métier du commerce, s'occupent de l'usure lorsque les circonstances les forcèrent à changer de fonction.
2. L'organisation rigide de la société féodale occidentale joua sans doute un rôle essentiel : il n'y avait pas devant le commerçant juif, à qui les opportunités du commerce se fermaient, beaucoup d'alternatives — il ne pouvait travailler à l'agriculture ni au combat ni dans beaucoup d'autres artisanats, particulièrement après la formation des corporations d'artisans qui étaient parmi les secteurs les plus hostiles aux juifs.
3. L'*Église a interdit* l'usure aux chrétiens : plusieurs décrets furent émis en ce sens. Le premier au *concile de Nicée* en 325, puis au *concile d'Orléans* en 538 ; mais ces décrets interdisaient l'usure aux hommes religieux, non à tous les chrétiens, jusqu'à l'émission du décret de *Charlemagne* en 789. L'interdiction atteignit son apogée au *troisième concile de Latran* en 1179, qui étendit l'interdiction à tous les chrétiens : « *Ceux qui pratiquent ouvertement l'usure ne sont pas admis à la communion ; s'ils meurent dans leur péché, ils ne reçoivent pas la sépulture chrétienne, et aucun prêtre n'a le droit d'accepter leurs prières.* »

Le judaïsme, lui, n'a pas interdit l'usure, mais il a interdit le prêt à intérêt entre juif et juif. Il est dit dans le *Deutéronome* (23, 20-21) :

> *« Tu ne prêteras pas à ton frère à intérêt, ni argent, ni aliments, ni quoi que ce soit qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt de l'étranger, mais tu n'en*

> *tireras pas de ton frère, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession.* »

On sait que les communautés fonctionnelles adoptent des standards moraux *doubles* : un standard s'applique au membre de la communauté, un autre aux membres de la société d'accueil. Cela dit, il faut signaler que la jurisprudence religieuse juive n'a pas accepté facilement la question du prêt à intérêt. *Rachi* a dit au XIe siècle : « *Tout celui qui prête à un étranger avec intérêt périra.* »

L'interdiction devint moins sévère au XIe siècle, lorsqu'un rabbin émit une fatwa selon laquelle le juif ne devait pas prêter aux Goyim avec usure tant qu'il pouvait gagner sa subsistance autrement. Le rabbin *Eliezer ben Nathan* (d'Allemagne) émit une fatwa similaire : « *Lorsque les juifs ne possèdent pas de champs ou de vignes dont ils pourraient vivre des revenus, le prêt d'argent à usure devient nécessaire pour gagner leur subsistance et est permis.* » Il est dit dans la *Mishna* : « *Il est possible à l'homme de prêter et d'emprunter à intérêt aux infidèles.* » Mais à côté de cela vinrent des *réserves* pour que la question ne devienne pas absolue : le Talmud cite le *Psaume 15* : « Il ne donne pas son argent à intérêt » ; les *Proverbes* (28, 8) montrent que le prêt à intérêt n'est pas interdit mais est haïssable ; et que le prêt à intérêt est licite si l'intérêt est nécessaire à la vie de l'homme et n'a pas pour but l'obtention de la richesse et du luxe.

4. L'opération de transformation des membres des communautés juives loin du commerce coïncida avec l'apparition d'un besoin pressant de *liquidité monétaire*, nécessaire pour armer les croisades et bâtir les cathédrales et églises. En Europe, en raison des transformations économiques profondes en cours, commença à apparaître un besoin pressant d'emprunter, non pour répondre à un besoin personnel, mais pour l'*investissement commercial* ; c'est-à-dire que l'opération d'emprunt commença à devenir essentielle au système économique.

Au XIe siècle, le rythme de transformation des juifs vers l'usure s'accéléra. Après quelques décennies, la majorité de la population de l'Europe chrétienne, à l'Ouest et au Centre, étaient endettés envers les juifs, qui en vinrent à posséder villages, villes et même certains *lieux saints chrétiens* comme reliquaires et sanctuaires. Les juifs monopolisèrent le prêt à intérêt élevé entre les XIIe et XVe siècles ; l'usure devint la

source de vie de la plupart des juifs d'Europe. Les mots « *usurier* » et « *juif* » devinrent synonymes à la fin du XIIIe siècle.

Les usuriers juifs exercèrent leur activité en Angleterre du début du XIe siècle au milieu du XIIIe. En France, ils exercèrent à des périodes diverses de la fin du XIIe à la fin du XIVe. Les membres des communautés juives acquirent leur importance en Allemagne (en tant qu'usuriers) du XIIIe au XVe. Leur activité s'étendit ensuite vers la *Pologne* et perdura jusqu'au XIXe.

Cela ne signifie naturellement pas que tous les membres des communautés juives abandonnèrent le commerce : il y avait des juifs qui y travaillaient jusqu'au XVe et même après, particulièrement dans les pays slaves. Et l'on sait que le commerce juif atteignit son apogée au XVIIe siècle au temps des *juifs de cour*.

Concurrents : Lombards, Cahorsins, Templiers, Église elle-même

Le monopole des membres des communautés juives sur l'usure fut brisé avec l'apparition de groupes d'usuriers chrétiens : les *Templiers* allemands, les *Lombards* en Italie, les *Cahorsins* en France. Il semble que l'*Église catholique* elle-même fût impliquée dans des opérations de prêt à intérêt, et qu'elle contournait l'interdiction qu'elle avait émise en accordant l'argent demandé au débiteur qui présentait comme garantie une parcelle de terre que l'Église exploitait à son profit, s'appropriant son revenu (qui constituait l'intérêt) jusqu'à la récupération du prêt original. L'Église soutint aussi beaucoup de groupes d'usuriers. Le pape *Innocent IV* accorda en 1248 le titre de « *fils privilégiés de l'Église romaine* » aux usuriers chrétiens. Ces groupes d'usuriers chrétiens, malgré leur loyauté à l'Église, étaient regardés comme « *juifs* », à tel point qu'un poème allemand fait référence aux « *juifs chrétiens* », c'est-à-dire les « usuriers chrétiens ». Le mot « *Lombard* » était également synonyme d'« usurier » ; ainsi un texte français (1313) fait référence aux « *Lombards, juifs et autres usuriers* ».

La concurrence s'enflamma au début entre les membres des communautés juives d'une part, et les Lombards et Cahorsins d'autre part. Ces usuriers occupaient le même rang, assumaient la même fonction, jouissaient des mêmes privilèges, subissaient les mêmes catastrophes ; aussi des conflits surgirent-ils entre eux. Lorsque

Henri III d'Angleterre persécuta les Cahorsins en 1240 et en jeta certains en prison (et que d'autres s'enfuirent), une grande joie envahit les membres de la communauté juive. Mais deux ans plus tard, lorsque *Louis IX* persécuta les juifs en France, les Cahorsins se réjouirent à leur tour. Les chartes traitaient les membres des communautés juives et les autres usuriers à pied d'égalité ; ils étaient parfois tous expulsés ensemble, comme cela arriva en 1427 à *Berne* (Suisse).

Néanmoins, les usuriers juifs ne purent soutenir la concurrence : les usuriers chrétiens jouissaient du soutien de leurs gouvernements, qui leur fournissaient un degré plus grand de sécurité nécessaire aux opérations financières. Plus important encore, les groupes des Lombards ou des Cahorsins disposaient d'un vaste réseau de communications et pouvaient organiser des prêts énormes que les juifs ne pouvaient organiser. Avec le recul de l'Église comme concurrente, son soutien aux Lombards et autres, et la croissance de l'*extorsion* des princes contre les serfs de chambre — c'est-à-dire les usuriers juifs — l'usure juive s'effondra à la fin du Moyen Âge ; et le capital juif n'avait plus une grande importance, ni n'existait plus comme énorme capital juif lors de la *révolution commerciale*.

La descente du débiteur : du roi au paysan

Tandis que l'usurier juif au début prêtait aux rois et empereurs, puis aux grands nobles féodaux, il en vint à prêter aux petits nobles et chevaliers, puis ensuite aux artisans, paysans et pauvres. Au lieu d'être à côté de la classe dirigeante, il se retira à la marge, où les juifs ne formaient plus la seule communauté fonctionnelle médiatrice. Le juif descendit jusqu'à devenir un *petit usurier* qui prête de petites sommes pour de courtes périodes à un intérêt élevé, contre des gages simples comme un manteau, un bijou ou un peu de soie.

Sans doute ce qui se passa dans la cité de *Ratisbonne* en Allemagne est-il un bon exemple de cette dégradation historique progressive : jusqu'à 1300, la municipalité de la cité était le principal débiteur des juifs ; jusqu'à 1400, les principaux débiteurs étaient les nobles et hommes religieux. Après cette date, les chevaliers, citadins et artisans ont occupé cette place. Au XIIIe siècle, les paysans dans le sud de la France formaient 65 % des emprunteurs et empruntaient 41 % des sommes ; les habitants de la cité formaient 30 % des clients des usuriers juifs et empruntaient 51 % ; les cheva-

liers et nobles formaient 2 % et empruntaient 4 % ; les hommes religieux 1 % et empruntaient 5 %. Le schéma n'était pas différent en Angleterre, où l'usurier juif se spécialisa dans le prêt aux classes pauvres dont les membres empruntaient puis rencontraient le plus souvent une grande difficulté à rembourser.

L'activité de l'usurier juif s'étendit aux gens de son sang, contrairement aux conceptions des antisémites. Mais le prêt en ce cas prenait une forme particulière pour *contourner* les interdits religieux : l'usurier devenait un *associé silencieux*, ou un associé qui participait par le capital sans le travail, et tirait une part des profits si le commerce gagnait, sans rien perdre de son argent si le commerce ne réussissait pas. C'est ce que font certaines *banques israéliennes* aujourd'hui pour pouvoir prêter aux Israéliens sans transgresser les règles religieuses.

Le rôle économique de l'usurier

L'usurier jouait un rôle économique essentiel dans la société occidentale : si le prince féodal voulait marier sa fille, armer une expédition de croisade ou peupler une nouvelle terre, si la municipalité voulait construire une église ou une cathédrale, si les pauvres faisaient face à des difficultés personnelles soudaines — dans tous ces cas, l'usurier était celui qui fournissait à la société les liquidités dont elle avait besoin et qui assurait sa continuité. Par exemple, *Aaron de Lincoln* en Angleterre au XIIe siècle aida à la construction d'au moins neuf cathédrales. Les usuriers juifs financèrent aussi certaines campagnes des croisades.

L'usure juive, comme le commerce juif, était une opération marginale non productive. L'usurier, malgré son importance, ne joue pas de rôle concret clair dans le processus productif : la base de la *plus-value* dans le système féodal est le mode de production féodal lui-même qui produit valeur d'usage seulement, sans souci pour la valeur d'échange. Le prince féodal et le paysan participaient à la production ; quant à l'usurier, il restait *en dehors* de l'opération, ou à sa marge. De là, le prêt usuraire, comme le commerce primitif, ne joue pas de rôle dans le processus productif, parce que c'est un prêt en vue de la consommation ou d'autres activités hors du processus productif, à l'inverse du *prêt capitaliste* qui s'enrôle dans le processus productif lui-même. Bien plus, le prêt est l'une des bases de l'opération de production capitaliste. Cette marginalité a sans doute fait regarder le juif par les éléments de la société

comme un personnage *parasitaire* qui ne crée ni ne produit, mais qui s'empare du revenu de la production. Certains regardaient même l'usure, comme le commerce primitif, comme une forme de *magie* : l'usurier produit la richesse en faisant *circuler son argent*, sans aucun effort créateur concret.

L'usurier juif comme outil — et l'origine de la haine populaire

Mais l'usurier juif n'était qu'un *instrument* dans une vaste opération économique. Il était considéré comme *serf de chambre*, c'est-à-dire propriété privée du roi qui les vendait quand il voulait. Les fonds de l'usurier revenaient légalement au roi, mais le roi en réalité les laissait aux enfants de l'usurier pour qu'ils continuassent leur fonction. Le prince ou le roi vendait aux juifs les chartes qui les protégeaient, déterminaient et confirmaient leurs droits, et leur garantissaient la sécurité nécessaire pour continuer les opérations financières. C'étaient là des droits dont les habitants des cités ou le commun du peuple ne jouissaient pas. Ces chartes étaient ordinairement émises pour une durée limitée, et il fallait les renouveler. Toute opération de renouvellement représentait une rentrée énorme dans le coffre du roi, qu'on appelait « *cheikh des usuriers* ». Les juifs n'étaient que l'*intermédiaire*. Cette opération continue d'extorsion par les rois et empereurs leur enseigna l'art de pressurer les membres de la communauté juive et d'imposer des taxes sur eux. Les juifs étaient la plus grande source de revenu pour le roi en Angleterre, où ils représentaient environ 12 % de toutes les sources de son revenu. Dans certaines principautés chrétiennes, en Espagne par exemple, ils représentaient une proportion encore plus grande.

Les membres des communautés juives furent contraints à la *dépendance complète* envers le roi ou le prince féodal pour les protéger de la colère et des massacres des masses. Le roi, à son tour, les préférait aux autres usuriers à un certain stade, en raison de leur impuissance, de leur séparation d'avec la société, et de l'absence de base humaine qui les soutînt — ce qui en fait une *communauté fonctionnelle médiatrice idéale*.

Il faut signaler ici que nous distinguons entre la *communauté fonctionnelle médiatrice* et la *communauté fonctionnelle médiatrice cliente*. La communauté médiatrice, malgré sa proximité avec la classe dirigeante, rend service à toutes les classes de la société. La communauté *cliente*, elle, est un instrument dans la main du gou-

vernant qu'il utilise à son profit contre les autres classes de la société. Sur cette base, le commerçant juif était un *médiateur* ; l'*usurier juif*, lui, était un *client*.

Le roi accordait aux juifs des facilités, leur octroyait toutes sortes de privilèges, mais leur interdisait de se convertir au christianisme, parce que cela aurait constitué un affaiblissement et une dispersion de l'instrument qu'il utilisait. L'usurier qui se convertissait perdait toute sa richesse, qui revenait à la couronne, parce qu'il n'avait plus le droit de jouir des fruits du *vice* (ainsi allaient la justification et la prétention). Le roi empêchait aussi les juifs de travailler à toute autre fonction, et les chartes octroyées interdisaient aux chrétiens de s'occuper d'usure. Un médecin allemand chrétien fut chassé de sa cité parce qu'il avait empiété sur les droits et compétences commerciales et financières des juifs en investissant son argent dans l'usure à travers un ami juif. Le roi, lorsqu'il était incapable de rembourser ses dettes, recourait à octroyer à l'usurier juif le droit de *collecter les impôts* auprès des paysans. Mais il jetait l'usurier juif aux masses en colère, comme *bouc émissaire*, s'il s'avérait qu'il coûtait plus qu'il ne rapportait. Sans doute est-ce la raison pour laquelle les membres des communautés juives n'accumulèrent jamais un capital suffisant et ne se transformèrent jamais en classe dirigeante : ils opéraient toujours *à travers* et au *service* du pouvoir dirigeant.

Une haine multiforme

Bien que l'usurier juif ne fût qu'un instrument, il devint l'objet de la haine de la plupart des membres et classes de la société, y compris ses bénéficiaires. On voyait l'usure comme un mal nécessaire — mais un mal certain : la haine de l'usurier est ancrée dans les sociétés humaines. Le mot *secutor* s'appliquait à la fois à l'usurier et au tueur dans l'Empire romain. Sans doute l'orientation de l'*accusation du sang* aux juifs et la prétention qu'ils *cuisent la pâte de la fête de Pâques avec le sang d'un enfant chrétien* est-elle imputable à leur occupation à l'usure : ils sucent le sang de leurs victimes *métaphoriquement*. Il n'est pas difficile à l'imaginaire populaire de mettre le métaphorique à la place de la réalité.

Plusieurs causes diverses ont fait de l'usurier juif l'objet d'une haine profonde de nombreuses classes :

- Pour les *classes pauvres*, l'usurier était l'instrument d'exploitation directe ; il les frottait constamment ; et souvent ils échouaient à rembourser leurs dettes, perdant leur source même de subsistance — la terre, les outils de travail, ou même les vêtements.
- Les *grands nobles* voyaient en lui une puissance financière soutenant le roi dans son conflit avec eux ; l'usurier juif obstruait aussi leurs tentatives de saisir les terres des petits barons à qui l'usurier juif prêtait pour leur permettre la survie.
- Les *habitants des cités* voyaient en l'usurier juif un étranger et instrument du gouvernant féodal pour les réprimer et faire obstacle à leur développement, d'autant qu'il jouissait de privilèges qu'ils n'avaient pas.
- Il y avait l'hostilité de l'*Église*, qui a naturellement ses racines doctrinales religieuses, mais qui a aussi acquis une dimension économique, parce que l'Église elle-même prêtait et soutenait des groupes d'usuriers.

L'une des plus grandes sources de haine est l'*élévation du taux d'intérêt* au-dessus de son taux postulé de 33 %. Mais l'usurier ne jouissait pas au Moyen Âge de garanties suffisantes ; il était constamment exposé à perdre ses fonds et sa vie. Les usuriers ne pouvaient toujours obliger leurs débiteurs à honorer leurs engagements en recourant à la loi : ils étaient toujours menacés d'expulsion. À cela s'ajoute que le droit chrétien au Moyen Âge, en interdisant l'usure, contraignit les usuriers à inventer plusieurs ruses juridiques, dont la présence d'un *intermédiaire* entre créancier et débiteur, ce qui aboutissait à l'augmentation du taux d'intérêt. L'intérêt en Angleterre atteignait entre 43 et 86 %, en Autriche (en 1244) 173 %, en Provence (France) 300 %. Il est difficile à qui emprunte à un tel intérêt de rembourser ses dettes. L'opération de prêt et de remboursement aboutissait à diriger l'*accusation de vol* à l'usurier — accusation qui l'est sous une certaine forme. Ce qui renforçait les soupçons à son encontre : les chartes octroyées aux usuriers juifs leur donnaient le droit de saisir les objets gagés et d'en disposer, même s'il était découvert qu'ils étaient *volés*. Cela contredisait le droit et les coutumes germaniques. De là, les masses imaginèrent que les chartes accordées aux juifs les *favorisaient* et étaient un voile pour couvrir des opérations de vol effectif.

Le juif tombait victime des révoltes populaires parce qu'il était *proche, accessible et licite* en tant que membre d'une communauté fonctionnelle, à la différence du roi, présent dans son palais derrière ses gardes, dont l'attaque ne constitue pas une simple manifestation populaire mais une révolte immense. On observe que les attaques populaires contre les usuriers ne les visaient pas en tant que *juifs* mais en tant qu'*usuriers*. Aussi les masses ne distinguaient pas entre juifs, Lombards, Cahorsins ou autres usuriers comme les membres de la *Hanse* en Angleterre (vers 1381). Lorsque les masses demandaient l'expulsion des usuriers, elles ne réservaient pas cette demande aux seuls usuriers juifs : tous les usuriers étaient expulsés et poursuivis. Lorsque les usuriers juifs étaient expulsés (à jamais) d'une cité ou province et remplacés par des usuriers Lombards ou Cahorsins, les masses découvraient que les nouveaux usuriers n'étaient pas meilleurs que les juifs malins. Bien plus, les sources mentionnent que le taux d'intérêt moyen perçu par les juifs était d'ordinaire *inférieur* à celui perçu par les Lombards et Cahorsins, peut-être à cause de la faiblesse de leur position. Mais il y a des cas, comme en Bohême à la fin du XVe, où les juifs perçurent le double du taux des usuriers non-juifs, afin de payer les impôts qui leur étaient imposés. Souvent les cités qui expulsaient les juifs réclamaient leur retour à nouveau, et les accueillaient et les considéraient comme *sauveurs*, pour les expulser à nouveau quelque temps après. Entre 1100 et 1400, les juifs furent expulsés *cent cinquante fois* de localités d'Europe centrale et méridionale, mais cette région ne s'en vida jamais à aucune époque historique.

Conséquences profondes sur les juifs

L'occupation des communautés juives à l'usure a laissé sur eux les effets les plus profonds : elle les a faits une communauté *marginale haïe* par la société, détestable de la plupart de ses classes. En réaction à ces sentiments de haine et à leur marginalité, ont grandi en leurs rangs des idées comme le *peuple élu* sans rapport avec l'histoire ou la géographie, et la tendance à diviser le monde entre « *juifs justes* » et « *Goyim méchants* ». C'est là le terreau où le *sionisme* a poussé ensuite.

Certains membres des communautés juives voyaient dans l'occupation à l'usure un *moyen de vengeance* contre les Goyim, et un moyen d'élargir le fossé entre eux et les autres. L'usure n'était donc plus un simple métier ou source de revenu, mais devenait

une chose *désirée en elle-même*, transformée de simple fonction en *acte symbolique* à contenu psychique défini. C'est un moyen humain familier par lequel l'homme justifie ses actes répugnants qui contredisent son humanité. Certains penseurs religieux ont même décrit l'occupation à l'usure comme un moyen idéal de réaliser des profits rapides sans dépenser beaucoup de temps, ce qui permettrait au juif de se consacrer aux *buts les plus élevés de sa vie : l'étude de la Torah*. Certains rabbins ont expliqué la prospérité des études talmudiques en Allemagne, et religieuses en général, en disant que les juifs y travaillaient dans l'usure plus que dans tout autre pays.

L'occupation des membres des communautés juives à l'usure a laissé un effet profond sur leur structure fonctionnelle : aucune classe capitaliste n'apparut parmi eux, ils n'obtinrent aucune force politique réelle, leur lien à la société féodale s'accrut, ainsi que leur dépendance complète envers la force politique dirigeante. Ils s'occupèrent aussi d'artisanats liés aux opérations de gage, comme la *réparation des vêtements usagés* et leur commercialisation, la réparation des armures et bijoux. Tout cela influerait sur le développement économique ultérieur des communautés juives en Europe.

L'arenda et le passage à l'âge moderne

Le système de l'*arenda* est lié au prêt usuraire dans le cadre de l'inféodation colonisatrice en Ukraine : l'usurier juif prêtait au noble féodal polonais en garantie du revenu de son fief, puis le noble passait contrat avec le juif pour gérer le fief. Ce dernier recourait à pressurer les paysans ukrainiens jusqu'à la moelle. En réalité, le système de l'arenda est l'une des phases les plus importantes dans l'histoire économique des communautés juives en Occident, particulièrement si l'on prend en compte les développements ultérieurs et l'apparition de l'*État sioniste* qui entre en relation avec les États-Unis d'une part et avec les Arabes d'autre part — ce qui ressemble à bien des égards à la relation des membres des communautés juives avec les nobles polonais et les paysans ukrainiens.

La situation des membres des communautés juives s'est cependant dégradée — comme nous l'avons dit — dans la plupart de l'Europe, et ils s'occupèrent des opérations de gage. Mais au XVIIe siècle, avec l'apparition des juifs marranes-séfarades qui s'occupèrent aussi du prêt à l'État et aux monarchies absolues et de la fourniture

des fonds nécessaires à leurs besoins, la nature de l'usure juive commença à changer. Les princes qui empruntaient aux juifs de cour dépensaient une partie de ces sommes en luxe et en guerres, mais ils en dépensaient l'autre partie pour développer les industries dans leurs principautés et pour les moderniser. Avec cela, nous entrons dans l'*époque moderne*. Le capital juif a trouvé son chemin vers le système bancaire moderne, mais il est devenu en Europe occidentale une *petite partie d'un tout plus grand*, en sorte qu'on ne peut parler d'un capital juif indépendant. La situation était différente en Allemagne, où les juifs se concentrèrent dans les trois plus importantes banques après la Première Guerre mondiale. Mais le nazisme a éliminé cette structure économique.

Les Mamelouks financiers

المماليك المالية

Après avoir présenté l'expérience des communautés fonctionnelles juives comme communautés colonisatrices combattantes et communautés médiatrices commerciales-financières, particulièrement dans la civilisation occidentale, et après avoir appliqué sur eux le modèle de la communauté fonctionnelle, on peut tenter d'élargir la portée du modèle en comparant l'expérience des juifs comme communauté fonctionnelle en Occident à une autre communauté fonctionnelle dans notre monde arabe islamique : les *Mamelouks*.

Les juifs en Pologne ont assumé un rôle de *communauté fonctionnelle colonisatrice financière* dans le cadre de ce que nous nommons l'« *inféodation colonisatrice* ». La situation était totalement explosive ; aussi la communauté juive fonctionnelle colonisatrice financière était-elle protégée par une autre communauté fonctionnelle colonisatrice combattante : l'*armée polonaise*. C'est-à-dire que nous sommes ici devant un bel exemple de *Mamelouks financiers* auxquels il ne manque que l'épée pour devenir des Mamelouks combattants.

Il convient de mentionner que les juifs de Pologne formaient la majorité des juifs du monde, et qu'il existe même une théorie selon laquelle *tous les juifs d'Occident* sont issus de leur descendance — c'est-à-dire que l'expérience des juifs d'Ukraine — fonctionnelle financière semi-militaire, mamelouk — est une *composante essentielle* de

l'expérience des juifs du monde. *Israël* (l'État fonctionnel combattant semi-financier, ou *État mamelouk*) n'est donc pas apparu du néant.

❦ ❦ ❦

Chapitre VI — Communautés fonctionnelles juives diverses

الفصل السادس: جماعات وظيفية يهودية متنوعة

Il existe d'innombrables formes de communautés fonctionnelles, qui varient selon les besoins de chaque société, ses étapes de développement et son discours civilisationnel. Malgré la diversité des fonctions de ces communautés, elles sont marquées par tous ou la plupart des traits qui caractérisent les communautés fonctionnelles fondamentales : contractualité, utilitarisme, neutralité, isolement, étrangeté, mobilité, non-appartenance au lieu et au temps, égocentrisme et objet-centrisme.

Les communautés médiatrices (commerciales-financières) peuvent prendre des formes nombreuses : *collecteurs d'impôts*, *fournisseurs militaires*, *commerce des liqueurs*, *commerce des esclaves* et autres fonctions. On a observé que les membres des communautés fonctionnelles se concentrent dans ce qu'on peut nommer le « *secteur du plaisir* », particulièrement la *prostitution*, et dans d'autres fonctions marginales comme la *médecine*, la *publicité*, la *traduction* et l'*espionnage*. Nous traiterons certaines de ces fonctions dans ce chapitre.

Les communautés juives et les impôts

الجماعات اليهودية والضرائب

La relation des membres des communautés juives aux impôts a deux faces étroitement liées : ils sont d'une part *payeurs d'impôts*, et d'autre part *collecteurs d'impôts*. La relation des communautés juives aux impôts, qu'ils les paient ou les collectent, a laissé sur eux un effet profond.

1. Les impôts payés par les membres des communautés juives

Les Hébreux n'ont joui d'indépendance politique que pour de très courtes périodes ; aussi le plus souvent ont-ils *payé l'impôt* à un parrain, gouvernant impérial ou civilisationnel énorme. Les impôts étaient toujours la plus grande source de revenu pour les empires aux époques antiques ou au Moyen Âge en Occident, ou à la première époque islamique (omeyyade et abbasside), ou à la seconde époque islamique (ottomane) — c'est-à-dire jusqu'à la révolution industrielle.

Les impôts étaient souvent imposés à la *communauté juive en tant que tout*, et non à ses membres individuellement, comme c'était le cas pour la plupart des minorités et autres communautés. Il semble que le cadre du *pouvoir d'autonomie* des communautés gouvernées était la voie la plus rapide pour assurer l'écoulement du revenu des impôts. La communauté juive et d'autres communautés jouissaient d'autonomie dans les affaires religieuses, éducatives et judiciaires. Sa direction jouissait de pouvoirs particuliers : elle déterminait souvent les impôts et les collectait des membres de la communauté, et c'est même devenu sa fonction la plus importante. Aussi le pouvoir dirigeant cherchait-il toujours à renforcer l'emprise des directions juives et à leur réaliser une position privilégiée à l'intérieur de la communauté, pour assurer leur loyauté et en faire un instrument docile dans sa main. Les directions de la communauté étaient ordinairement *exemptées d'impôts* : le *prince des juifs* (*nasi*), le *chef de l'exil* (*resh galuta*), et beaucoup de rabbins étaient exemptés d'impôts ; on leur permettait même d'imposer une *taxe spéciale* pour financer leur poste lui-même. Souvent les rabbins recevaient leur pension à travers une taxe spéciale imposée à cet effet. Le but était de transformer ces directions en *instrument* dans la main du pouvoir dirigeant et en *fonctionnaires* chez lui, par lesquels il pouvait *pressurer* la communauté juive.

Les impôts étaient parfois imposés à la communauté juive non comme moyen de pressurer ses membres seulement, mais pour pressurer les masses populaires. Le gouvernant imposait par exemple un impôt élevé aux membres de la communauté juive, et leur octroyait en contrepartie des privilèges et droits particuliers facilitant l'opération d'*exploitation des masses* : il leur permettait par exemple de percevoir un intérêt élevé sur les prêts, ou les autorisait à se déplacer librement de cité en cité sans que les diverses autorités féodales s'opposent à eux. Cela facilita au commerçant et à l'usurier juif la gestion de leurs affaires et les rendit plus efficaces que leurs équiva-

lents chrétiens. Plus le ressentiment populaire croissait, plus la dépendance de ces usuriers juifs envers le pouvoir dirigeant croissait, qui à son tour augmentait leur extorsion en leur imposant de nouveaux impôts ou en les *livrant aux masses* pour absorber le ressentiment populaire et confisquer leurs fonds et les expulser. Puis on les rappelait à nouveau pour leur revendre privilèges, chartes et protection — c'est-à-dire que la collecte et le paiement des impôts ont contribué à l'opération d'*instrumentalisation* des juifs.

Parcours historique : des Hébreux à Rome

Les éléments précédents ne se sont pas réalisés en tout temps et lieu : les méandres et la complexité de l'histoire défient tout système ordonné et tout trait général — ce qui ne réduit en rien la portée du modèle interprétatif.

Si nous passons à l'exposé historique : les Hébreux, jusqu'à la fin de l'époque des Juges, n'ont pas connu de système fiscal en raison du caractère tribal et simple de leur vie. Au temps de David, la transition vers l'union des tribus se réalisa, et aucun impôt ne fut imposé sous son règne. Sous le règne de *Salomon*, l'État commença à se complexifier et à se centraliser ; apparut une classe dirigeante comprenant des secteurs sacerdotal, militaire et administratif ; commença un mouvement actif de bâtisses architecturales — au sommet desquelles le *Temple*. Tout cela exigea un financement, ce qui aboutit à l'imposition d'impôts. Fut imposé l'*impôt du shekel* : tout Hébreu adulte devait payer au Temple un demi-shekel (le Talmud traite dans l'un de ses livres des règles propres au shekel). Furent aussi présentés au Temple cadeaux et impôts en nature.

À cette étape historique, les impôts commencèrent à jouer un rôle important dans la vie des Hébreux. On sait que l'une des causes du partage de l'État hébreu uni fut la *plainte des tribus du Nord contre l'énormité des impôts* que Salomon avait imposés. Les deux royaumes hébreux continuèrent à percevoir les impôts. Il est fait référence dans l'Ancien Testament au fait que le roi hébreu prenait une part de la production des champs ; il avait le droit d'enrôler des hommes et des femmes pour le servir, selon le système de la *corvée* répandu dans le Proche-Orient antique et que Salomon appliqua sous son règne. Les rois des deux royaumes imposèrent aussi des

impôts particuliers en cas de *guerre*. Souvent ils devaient payer un tribut aux Assyriens ou aux Babyloniens.

Cette situation perdura jusqu'à ce que les Assyriens puis les Babyloniens balaient les royaumes et déportent certains de leurs éléments en Mésopotamie. Cette période a connu une transformation importante : le début de la transformation des Hébreux en *communauté fonctionnelle*. Apparut la *Maison Murashu* en Babylone : leur compagnie collectait les impôts sur ce que produisait la terre comme récoltes agricoles ; elle percevait elle-même les impôts imposés sur les routes publiques et les canaux d'irrigation contre leur usage.

Après l'émission du décret de *Cyrus* et le retour de certains juifs, les membres des communautés juives entrèrent dans le schéma fondamental signalé : ils devinrent une communauté à laquelle on imposait des impôts collectifs et qui jouissait d'autonomie pour faciliter l'opération de collecte. Elle fut dirigée par les *prêtres*, qui étaient exemptés d'impôts. Le *Temple* devint le centre essentiel de la communauté (l'institution monarchique ne le concurrençait plus) : il collectait l'impôt du demi-shekel et recevait impôts en nature et cadeaux des masses. À une étape ultérieure, avant la chute du Temple, il collectait ce qu'on appelait le « *shekel sacré* » (le double du shekel ordinaire) : c'était un *tribut annuel* que payaient les juifs de Palestine et du monde, transféré au Temple (centre du culte sacrificiel). Les *Sadducéens* étaient ceux qui collectaient le shekel sacré, prenaient ces cadeaux et une grande partie des sacrifices — ce qui les transforma en *aristocratie sacerdotale fortunée*. Depuis ce moment, les impôts devinrent la cause essentielle de la *discorde* entre l'aristocratie juive (intégrée dans la culture impériale, perse ou hellénique) d'une part, et les masses juives imprégnées de la culture locale (araméenne), parmi lesquelles les pauvres hommes religieux, d'autre part.

Sous les Grecs et les Romains

Les Grecs s'intéressèrent au revenu fiscal et imposèrent aux juifs et aux autres divers impôts, voire un impôt sur les *mariages* parfois. Ils fondèrent un vaste réseau organisé de collecte des impôts, dont la base étaient les membres des classes fortunées locales. Les *fermiers d'impôts* juifs tentaient autant qu'ils pouvaient d'obtenir *plus* que les impôts imposés, parce qu'ils s'appropriaient la différence entre ce qu'ils de-

vaient verser au Trésor et ce qu'ils collectaient effectivement. Cette communauté fonctionnelle financière, dont les intérêts étaient liés à ceux de l'État hellénique (ptolémaïque ou séleucide), était totalement *hellénisée* culturellement — ce qui creusa le fossé entre elle et les masses. La cause essentielle des révoltes juives successives fut les impôts croissants.

On observe que les juifs dans l'État ptolémaïque travaillèrent comme fermiers d'impôts non envers les seuls membres de la communauté juive, mais à l'échelle de la société tout entière : ils collectèrent les *droits de douane* (fonctions financières, et selon certains aussi combattantes, puisqu'on appelait les collecteurs « gardiens du Nil »). Ils participèrent à la collecte des impôts sur les poissons, vignes, palmiers, pâturages, et même sur la fabrication de chaussures — activités économiques générales. Le *grand fonctionnaire* (l'*alabarque*), poste qui perdura jusqu'à l'État byzantin, était responsable de la collecte des douanes sur les navires. Il semble qu'il ait été l'un des plus importants postes administratifs financiers ; et celui qui occupait ce poste avait un rang dirigeant.

Avec la croissance de la crise des Séleucides du fait de leurs guerres avec les Ptolémées, et avec la croissance des pressions romaines, et après leur défaite par les Romains, ils durent payer un tribut énorme. Cela contraignit les rois séleucides à chercher de nouvelles sources de revenu : ils coopérèrent avec les fortunés de la société juive, particulièrement la catégorie des fermiers d'impôts qui se concurrençaient pour élever les impôts en complaisance au pouvoir séleucide. Il semble que les impôts sous les deux dynasties juives — la *hasmonéenne* (qui jouit de quelque indépendance) et l'*hérodienne* (qui régna au nom de Rome) — n'étaient pas plus légers, comme l'attestent les révoltes des masses du peuple.

Après l'annexion de la Palestine à l'État romain, on lui désigna un gouverneur romain de rang *praefectus*, désigné aussi comme *procurator*, qui signifie littéralement « *l'agent financier* » ou « *collecteur d'impôts* », étant donné que la collecte des impôts était la plus grande activité financière de tous les fonctionnaires de l'Empire. En Égypte, *Jules César* abolit le système ptolémaïque de collecte des impôts ; la situation économique des juifs s'effondra, particulièrement parce que les juifs s'étaient identifiés au système ptolémaïque. *Auguste* imposa aux juifs en Égypte la *capitation*, ce qui signifiait leur égalité relative avec les Égyptiens et la perte par leur ma-

jorité de leur position privilégiée — à l'exception des grands fortunés qui devinrent *citoyens romains*.

Les impôts contre eux s'accrurent — l'une des causes de la *première révolte juive* qui se termina par la destruction du Temple. Après cette révolte, les Romains imposèrent le premier impôt limité aux juifs : le *fiscus judaicus*, ou « impôt des juifs », qui était le shekel que les juifs payaient auparavant au Temple ; l'Empire romain continua à le collecter et à l'envoyer au temple de *Jupiter Capitolin*.

Après la diffusion du christianisme et de l'islam dans l'Orient arabe, la situation des membres des communautés juives ne changea pas beaucoup du point de vue des impôts : ils payaient aux musulmans ce que payaient les *dhimmīs* en échange de l'*exemption du service militaire*.

Les juifs et les impôts dans le monde occidental médiéval

Dans le monde occidental, en revanche, la situation des membres des communautés juives changea progressivement, et la différence entre eux et les membres de la société ne fut plus simplement un impôt ou deux qu'ils payaient au système dirigeant. Avec l'érosion de ce qui restait du droit romain, les membres de la communauté juive devinrent sous la *protection royale*, parce qu'ils étaient devenus propriété privée du roi ou de l'empereur. Cette situation se cristallisa totalement après les croisades à la fin du XIe siècle (1096), et les membres de la communauté juive devinrent — en fait (ou en nom et en fait) — *serfs de chambre* achetant chartes, privilèges et protection au gouvernant. Les impôts qui leur étaient imposés étaient une source essentielle directe de revenu pour le gouvernant, ou un moyen indirect de collecte des impôts à travers le prêt à intérêt. Le gouvernant élevait l'impôt sur le juif et le portait par exemple à 33 %, contre 10 % pour le commerçant chrétien, puis lui octroyait des droits en contrepartie comme le droit d'augmenter le taux d'intérêt sur les fonds. Aussi voit-on que *le cinquième du revenu du Saint-Empire romain provenait des juifs*, bien que leur nombre ne dépassât pas 1 % de la population avant le XIVe siècle. Au XIIIe siècle, le gouvernement anglais reçut 30 % de son revenu des impôts imposés sur les juifs, bien que leur nombre se situât entre 8000 et 19000 dans toute l'Angleterre. Le droit d'imposer les juifs, en tant que source la plus importante de revenu, devint l'objet de *conflit* entre l'empereur et les nobles.

Furent imposés aux membres des communautés juives une variété d'impôts, dont la *capitation* (continuation du *fiscus judaicus*) qui fut ressuscitée en Allemagne en 1342 sous le nom d'*Opferpfennig*, c'est-à-dire « *l'impôt du sou* », puis [...] *(à suivre dans le prochain lot)*

---

v0.12 — Couvre Ch. V (fin) : aspect sombre commerce juif, longue section sur l'usure (Talmud/Deutéronome 23,20 ; concile de Latran III ; Lombards/Cahorsins/Templiers ; Aaron de Lincoln 9 cathédrales ; descente du roi au paysan ; usurier comme outil-instrument du roi ; haine multiforme ; Ratisbonne ; conséquences sionistes ; arenda) ; concept original de *Mamelouks financiers* (matrice juifs Pologne→État sioniste). Et Ch. VI début (taxes payées : autonomie communautaire, exemptions rabbiniques, Murashu Babylone, shekel sacré, Sadducéens aristocratie, fermiers d'impôts ptolémaïques hellénisés, fiscus judaicus, capitation médiévale Opferpfennig). Source ~ ligne 1074 / 2789 (~39 %).